I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

Az 1-2. §-hoz

A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2012. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvényjavaslat jóváhagyja a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.

A 3. §-hoz

A szakasz a központi alrendszer mérlegének jóváhagyásáról rendelkezik.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 4. §-hoz

A javaslat tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 11. § (1) bekezdésének felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetéseket. A törlesztések a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. A 2012-ben megvalósított adósság-visszafizetések és bevonások együttesen 2 710,5 milliárd forintot tettek ki. Ezen belül az állampapírok térítésmentes átvétele és bevonása, amely szintén a törlesztési számla terhére történt, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról szóló 2010. évi CLIV. törvény 9. §-ának felhatalmazása alapján történt.

Az 5. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. A javaslat 1. §-ában megállapított hiányt államkötvények kibocsátásával és külföldi devizahitel felvételével finanszírozta az államháztartásért felelős miniszter. A devizahitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.

A 6. §-hoz

A forint- és deviza állampapír kibocsátások és állampapírok térítésmentes átvétele a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól biztosították a 2 710,5 milliárd forint összegű törlesztési kiadások forrását. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 323 993,0 millió forintot és 31 200,4 millió forint állampapírt adott át térítésmentesen az államnak az államadósság csökkentése céljából. Az állampapírok térítésmentes átvétele a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról szóló 2010. évi CLIV. törvény 9. §-ának felhatalmazása alapján történt.

A 7. §-hoz

A költségvetési törvény a KESZ likviditásának biztosítására – amelyről a TB alapok és az elkülönített alapok finanszírozási igényének fedezése is történik – felhatalmazta az

államháztartásért felelős minisztert, amelynek során növelte a kincstárjegyek és a belföldi devizakötvények állományát. A likviditáskezelés keretében a likviditási tartalékok növelése érdekében megemelésre került a devizabetétek állománya is.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

A 8. §-hoz

A Magyar Államkincstár által kezelt hitelviszony jellegű állami követelésekből 2012-ben sem szerződés szerinti törlesztés nem volt, sem felszámolási eljárás nem fejeződött be, így veszteség elszámolás és megtérülés sem realizálódott. A felszámolási eljárások befejezését folyamatban lévő peres eljárások, hitelezői kifogások/fellebbezések elbírálása, a felszámoló cégek megszűnése és újak kijelölése nehezíti.

A 9. §-hoz

Az államháztartás központi alrendszerén belül a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai alaponkénti hiányát a zárszámadásban kell rendezni.

A javaslat a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiányának a KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal történő elengedéséről rendelkezik.

A 2006. évi vis maior támogatáshoz kapcsolódó jogi szabályozás és az eljáró hatóságok feladat- és hatáskörének megállapítása meglehetősen áttekinthetetlen volt, a jogalkalmazás szempontjából számos hatáskör tisztázatlan maradt. A több éve húzódó visszafizetési kötelezettséget a települések nehéz gazdasági helyzetük miatt saját erőből képtelenek teljesíteni.

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2005-2006-ban átfogó vizsgálatot végzett a 2002-2005-ös időszakban – a magánszemélyek által igénybevett – közműfejlesztési támogatásokról, és megállapította, hogy a megnövekedett „ÖKOTÁM 2000” konstrukcióban igényelt támogatások indokolatlanul terhelik a költségvetést, továbbá, hogy a közműfejlesztési támogatások igénylése e körben jogosulatlan volt. A jogosulatlan közműfejlesztési támogatás visszafizetési kötelezettségét a 2004. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló törvény, és a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény állapította meg. A jogosulatlan közműfejlesztési támogatás visszafizetési kötelezettségének ütemezését a 2002-2005. években jogosulatlanul igénybevett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről rendelkező 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet, és a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazta.

Az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV. 17.) AB határozatával e fent említett törvények azon rendelkezéseit, amelyek szerint a jogosulatlanul igénybevett közműfejlesztési támogatás miatt az önkormányzatokat visszafizetési kötelezettség terheli, és ugyanígy a

visszafizetési kötelezettség ütemezéséről szóló Korm. rendeleteket is, alkotmányellenesnek minősítette. A visszafizetési kötelezettség megszüntetéséről szóló AB határozat nem volt visszamenőleges, a kihirdetés napjával lépett életbe. Ezért a kincstár a 2002-2008-as időszakra az ÁSZ által megállapított és jogszabályban előírt fizetési kötelezettségek után – még az Alkotmánybíróság tárgybani határozatának meghozatala előtt – késedelmes kamatfizetési kötelezettségeket állapított meg határozatokkal, így a még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségek még egyes önkormányzatok felé fennállnak.

Az érintett önkormányzatok többsége esetében a kamat megfizetése működési forráshiányos helyzetet eredményezne, ezért ez a még fennálló közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevétele után felszámított kamatfizetési kötelezettségtől való elállást indokolja.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 10. §-hoz

Az Ny. Alap 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 11. §-hoz

Az Ny. Alapnál 2012. évben keletkezett működési előirányzat-maradványt mutatja be, és az Ny. Alap 2012. évi működési kiadásai között bemutatja a 2011. évi működési előirányzat-maradvány felhasználását.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 12. §-hoz

Az E. Alap 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 13. §-hoz

Az E. Alapnál 2012. évben keletkezett működési előirányzat-maradványt mutatja be, az E. Alap 2012. évi működési kiadásai között bemutatja a 2011. évi működési előirányzat-maradvány felhasználását.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 14. §-hoz

A javaslat tartalmazza

a) az Ny. Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra, méltányossági alapú nyugdíjemelésre, egyszeri segélyre, valamint

b) az E. Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra Terhességi-gyermekágyi segély, Táppénz, Gyermekgondozási díj, Gyógyító-megelőző ellátás, Gyógyászati segédeszköz támogatásra

fordított kiadások összegét.

A 15. §-hoz

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

A 16. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított 2012. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A Nyugdíjbiztosítási Alap az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot visszautal A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (továbbiakban: EMMI fejezet) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot megtérít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) ellátási számlája javára.

Az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen megtérítést teljesít az E. Alap részére.

Az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen visszautalást teljesít az EMMI fejezet javára.

A különbözetek megtérítésére a törvényjavaslat szerint 2013. december 27-éig kerül sor.

A 17. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39.§ (2) bekezdése f) pontja alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak meg kell térítenie az „új” korengedményes nyugdíj jogcímen keletkezett 2012. évi finanszírozási különbözetet a NYUFIG technikai számla javára.

A 18. §-hoz

Az (1) bekezdés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról rendelkezik.

A (2) bekezdés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról rendelkezik.

A (3) bekezdés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik.

V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A 19-22. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2012. évi állami hozzájárulásai és támogatásai, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálását mérséklő kiegészítései és beszámításai, valamint a 2011. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi költségvetési és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket.

Az Ávr. 105. § (4) bekezdése értelmében az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történt benyújtását követő 15 napon belül nem tesz eleget, késedelmi kamatot fizet.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. § (1) és (5) bekezdései szerint a helyi önkormányzat beszámolójának a Magyar Államkincstár területi szervéhez való benyújtásának határideje a február 28-át követő 8. munkanap (március 12.). A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja így 2012. március 28.

A 23. §-hoz

A javaslat hivatkozásokat tartalmaz azon mellékletekre, amelyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások előirányzatait és azok teljesülését.

A 24. §-hoz

A javaslat a 2012. évi költségvetési törvény által létrehozott letéti számla pénzforgalmáról számol el.

7. Az egyházak támogatása

A 25. §-hoz

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a alapján a közoktatási, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladat ellátásához az egyházi fenntartókat az állami, önkormányzati fenntartókkal azonos állami támogatás illeti meg. A 2012. évi támogatás kiegyenlítése céljából a közoktatásban és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a bekezdésekben jelzett támogatás-rendezés szükséges.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen az egyházi kiegészítő támogatás elszámolása során (2) bekezdésben jelzett, az egyházakkal egyeztetett összegű és eljárásban történő támogatás visszafizetésére kerül sor.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet rendezését az érintett egyházakkal.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 26. §-hoz

A § hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.